

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1215/2531

พนักงานอัยการกองคดีแขวงพระนครใต้

โจทก์

นางหม่อม ลุนหล้า กับพวก

จำเลย

นางหม่อม ลุนหล้า ที่ 1 นายชาญยุทธ

จันทพร ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202, มาตรา 245

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ไม่ตั้งใจที่จะยื่นฎีกาอีกต่อไป เพราะต้องการได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก จึงขอถอนฎีกา และขอให้คำสั่งศาลฎีกามีผลนับตั้งแต่วันยื่นคำร้องนี้ด้วยโปรดอนุญาต

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4,5,6,10,12,14 ฯลฯ จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 2 ไร่คนละ 3 เดือน และจำคุกจำเลยที่ 3 ถึงที่ 10 ไร่คนละ 15 วันของกลางริบ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 2 คนละ 4 เดือน และไม่ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 3 ถึงที่ 10 แต่ให้ปรับจำเลยที่ 3 ถึงที่ 10 คนละ 2,000 บาท จำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 ให้การรับสารภาพ ลดโทษให้คนละกึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลยที่ 1 ที่

2คนละ 2 เดือน ปรับจำเลยที่ 3 ถึงที่ 10 คนละ 1,000 บาท ฯลฯนอกจากที่แก้ไข
เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา (อันดับ 26)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ทนายจำเลยที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 32แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ถอนฎีกาได้ ให้ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุด
ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 นับแต่วันที่ 28มิถุนายน 2531 ซึ่งเป็นวันยื่นคำร้องจำหน่ายคดี
จากสารบบความ

อนุญาตให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ถอนฎีกาได้ ให้ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุด
ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 นับแต่วันที่ 28มิถุนายน 2531 ซึ่งเป็นวันยื่นคำร้องจำหน่ายคดี
จากสารบบความ

(มานิช เพียรสนอง-สินวล คงลาภ-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ